

EPIKURE

Société par actions simplifiée au capital de 40.981.821 euros
Siège social : 19, avenue de l'Opéra – 75001 Paris
899 622 849 RCS Paris

EXTRAIT DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

PRISES PAR ACTE UNANIME SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 6 FÉVRIER 2025

L'an deux mille cinq, le six février,

les associés (les "**Associés**") de la société Epikure, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 19, avenue de l'Opéra – 75001 Paris, et dont le numéro unique d'identification est 899 622 849 RCS Paris (la "**Société**"), ont pris à l'unanimité, par acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 13.6 des statuts de la Société (les "**Statuts**"), les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation des engagements et opérations liés au Contrat d'Emission des OC 2 – Emission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal en principal de 2.000.000 euros par émission de 2.000.000 OC 2 d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;
2. Suppression du droit préférentiel à la souscription des 2.000.000 OC 2 au profit de personnes dénommées ;
3. Constatation de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal en principal de 2.000.000 euros par émission de 2.000.000 OC 2 ;
4. [...] ;
5. Refonte intégrale des statuts de la Société adoptés article par article puis dans leur ensemble ;
6. Pouvoirs en vue des formalités légales.

Les sociétés Deloitte & Associés (572 028 041 RCS Nanterre) et Cabinet Aviano et Associés (379 583 651 RCS Agen), co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été régulièrement informées de l'ordre du jour des présentes et n'ont pas formulé de commentaire particulier.

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

Examen et approbation des engagements et opérations liés au Contrat d'Emission des OC 2 – Emission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal en principal de 2.000.000 euros par

émission de 2.000.000 OC 2 d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées

Les Associés,

connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) des Décisions du Conseil de Surveillance, (iii) du rapport spécial des co-commissaires aux comptes de la Société sur l'émission d'OC 2 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées prévu aux articles L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce et (iv) du Rapport relatif aux Avantages Particuliers, et après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré,

décident :

- d'adopter les termes et conditions des OC 2 stipulés dans le Contrat d'Emission des OC 2 tel que figurant en Annexe 2 aux présentes et d'en approuver la signature, et
- sous réserve de l'adoption de la décision suivante supprimant le droit préférentiel de souscription, d'émettre un emprunt obligataire d'un montant total de 2.000.000 euros, par voie d'émission de 2.000.000 OC 2 d'un (1) euro de valeur nominale chacune, dont les caractéristiques sont déterminées dans le Contrat d'Emission des OC 2, la conversion d'une (1) OC 2 donnant droit à une (1) action ordinaire, une (1) action de préférence de catégorie 1 ou une (1) action de préférence de catégorie 3 nouvelle de la Société d'une valeur nominale d'un (1) euro conformément aux stipulations du Contrat d'Emission des OC 2.

Conformément à l'article L. 225-132 alinéa 6 du Code de commerce, l'autorisation d'émission par les Associés emporte au profit des titulaires des OC 2, renonciation des associés de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires, aux actions de préférence de catégorie 1 ou aux actions de préférence de catégorie 3 de la Société qui seront, le cas échéant, émises par conversion des OC 2.

Les Associés décident que les titulaires des OC 2 bénéficieront des protections réservées par la loi et les règlements aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès différé au capital, et telles que définies dans le Contrat d'Emission des OC 2.

Les OC 2 seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations du Contrat d'Emission des OC 2.

Les OC 2 devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription, par versement en numéraire, dans les conditions prévues par la loi.

Les souscriptions aux OC 2 seront reçues pendant un délai de 14 jours à compter de la date des présentes contre remise des bulletins de souscription et des versements du prix de souscription payé en espèces déposés sur le compte courant de la Société. La période de souscription sera clôturée par anticipation dès libération par les souscripteurs de l'intégralité du prix de souscription des OC 2.

Les Associés :

- (i) **autorisent** en conséquence de la présente émission la réalisation d'une ou plusieurs augmentations de capital, par émission d'un nombre total de 2.000.000 actions ordinaires, actions de préférence de catégorie 1 ou actions de préférence de catégorie 3 nouvelles de la Société d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, qui interviendrait en cas de conversion des 2.000.000 OC 2 conformément aux stipulations du Contrat d'Emission des OC 2, sous réserve des ajustements

résultant le cas échéant de l'application des dispositions relatives à la protection des titulaires d'OC 2, et

- (ii) **autorisent** le Président, ou tout organe qui serait substitué à celui-ci, à constater l'augmentation du capital social du fait de la conversion de tout ou partie des OC 2, dans les conditions prévues à l'article L. 225-149 du Code de commerce et au Contrat d'Emission des OC 2, ainsi qu'à modifier les statuts en conséquence.

[...]

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel à la souscription des 2.000.000 OC 2 au profit de personnes dénommées

Les Associés,

connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des co-commissaires aux comptes de la Société sur l'émission d'OC 2 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées prévu aux articles L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce,

décident de supprimer, pour la totalité des 2.000.000 OC 2 à émettre au titre de la décision précédente, le droit préférentiel de souscription des Associés et de réserver la souscription au profit des personnes suivantes :

[...]

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés, étant précisé que les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription déjà associés de la Société n'ont pas pris part au vote et que leurs droits de vote n'ont pas été pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

TROISIÈME DÉCISION

Constatation de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal en principal de 2.000.000 euros par émission de 2.000.000 OC 2

Les Associés,

connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) de la signature des bulletins de souscription aux OC 2 émises par adoption des deux décisions précédentes,

constatent la libération de la totalité du prix de souscription des OC 2 par versement en espèces du prix de souscription des 2.000.000 OC 2 (soit 2.000.000 euros),

constatent la clôture anticipée de la période de souscription et la réalisation définitive de l'émission des 2.000.000 OC 2.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[...]

CINQUIÈME DÉCISION

Refonte intégrale des statuts de la Société adoptés article par article puis dans leur ensemble

Les Associés,

connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de nouveaux statuts de la Société tel que figurant en Annexe 1,

approuvent le contenu article par article puis dans son intégralité des nouveaux statuts de la Société, et

décident d'adopter la nouvelle rédaction des statuts de la Société, avec effet à l'issue des présentes décisions, et dont un exemplaire demeurera joint en Annexe 1 aux présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

SIXIÈME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités légales

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales requises.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

* *

*

Extrait certifié conforme par le président.

DocuSigned by:
 Briuc Fruchon
14C7851AA9644A0...

Monsieur Briuc Fruchon